

1510218-35.2019.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Pianisoli admitiu a prática do crime de tráfico, afirmando que estava em posse de 4 porções de cocaína destinadas à venda,

Além da confissão, os policiais militares Hélder e Nadalin relataram a abordagem do acusado em ponto de tráfico, em atitude suspeita, sentado num toco de madeira. Em abordagem, com ele apreenderam 22 reais e 4 "pinos" de cocaína. O restante das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1510218-35.2019.8.26.0038 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510218-35.2019.8.26.0038

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUCAS HENRIQUE PIANISOLI

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal em face de LUCAS HENRIQUE PIANISOLI, já qualificado, como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006.

Notificação às fls.69.

Defesa Preliminar apresentada às fls. 78/79.

A denúncia foi recebida às fls.109/110.

Citação às fls.102.

Em audiência foram ouvidas duas testemunhas. O réu foi interrogado.

As partes debateram. Ministério Público pediu a condenação. Defesa requereu

absolvição e outros benefícios legais.

É a síntese.
DECIDO.

Não há preliminar.

No mérito, procede a pretensão estatal.

Materialidade demonstrada pelo auto de apreensão de fls.11 e laudo de fls. 41/46.

Autoria é certa.

Interrogado, o réu Lucas Henrique Pianisoli admitiu a prática do crime de tráfico, afirmando que estava em posse de 4 porções de cocaína destinadas à venda,

Além da confissão, os policiais militares Hélder e Nadalin relataram a abordagem do acusado em ponto de tráfico, em atitude suspeita, sentado num toco de madeira. Em abordagem, com ele apreenderam 22 reais e 4 "pinos" de cocaína. O restante das drogas estava sob o toco.

São as provas.

A condenação é de rigor.

De fato, o réu confessou o delito e a confissão está amparada nos testemunhos dos agentes estatais e pela apreensão das drogas.

Passo a dosar a pena.

O réu é primário, nada havendo a considerar nas fases iniciais.

Na derradeira, a pena deve ser reduzida em 2/3 com base no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão estatal para CONDENAR o réu LUCAS HENRIQUE PIANISOLI, já qualificado, como incurso no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, ao cumprimento de pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, no mínimo legal.

Substituo a pena de prisão por prestação de serviços comunitários com especificação pela VEC oportunamente e 10 dias-multa, no mínimo legal.

Condeno o réu ao pagamento de custas processuais em 100 UFESPs.

Determino a destruição das drogas e o perdimento do numerário. Oficie-se.

Anotem-se. Comuniquem-se. Providencie-se o necessário, inclusive certidão de honorários.

PRIC.

Araras, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA